Mairie d'Évry-Courcouronnes
Direction générale des services techniques

MARCHÉ PUBLIC
MARCHÉ DE SERVICES

Maitrise d'œuvre pour la Rénovation énergétique et extension du Groupe scolaire Nicolas Jacques Conté

Règlement de la consultation (RC)

Consultation n°	2024-78
Date limite de remise des candidatures	28 / 08 / 2024 à 12 heures
Procédure de passation	Appel d'offres ouvert (Article R2124-2 1° - Code de la commande publique)

1. ACHETEUR ET OBJET DU CONTRAT

- **Acheteur :**

Mairie d'Évry-Courcouronnes
Direction générale des services techniques

Adresse : Mairie d'Évry-Courcouronnes
Hôtel de Ville
Place des Dts de l'Homme et du Citoyen
Évry-Courcouronnes
91000 EVRY CEDEX
Téléphone : 01 60 91 63 98
Courriel : marches-publics@evrycourcouronnes.fr
Télécopie : 01 60 77 11 46
SIRET : 21910228200569
Site internet : http://www.evrycourcouronnes.fr

La personne en charge du dossier est : Monsieur Sidi FALL

SIRET : 21910228200569

- **Description de la prestation :**

Le contrat porte sur les prestations suivantes : **Maitrise d'œuvre pour la Rénovation énergétique et extension du Groupe scolaire Nicolas Jacques Conté**

Code CPV	Libellé CPV
71223000-7	Services d'architecte pour des travaux d'extension de bâtiment
71300000-1	Services d'ingénierie
IA14-8	Rénovation et extension

- **Caractéristiques principales du contrat :**

Objet du contrat	Maitrise d'œuvre pour la Rénovation énergétique et extension du Groupe scolaire Nicolas Jacques Conté
Acheteur	Mairie d'Évry-Courcouronnes
Type de contrat	Marché ordinaire de services
Structure	Lot unique
Lieu d'exécution	1 Rue de l'École 91000 Évry-Courcouronnes
Durée - Délai	Durée du marché de la notification jusqu'à garantie de parfait achèvement – Délai d'exécution prévisionnel 36 mois
Pénalités de retard	Cf. article 8.1
Variation des prix	Révisables (référence)
Nature des prix	Prix forfaitaires

- **Allotissement et structure de la consultation :**

La consultation n'est pas décomposée en lots.

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE

- **Procédure de passation :**

Appel d'offres ouvert (Article R2124-2 1° - Code de la commande publique).

- **Déroulé et planning <u>indicatif</u> de la consultation :**

Publication de la consultation	Juillet 2024
Retrait du dossier de consultation, élaboration et remise de l'offre par le candidat	Juillet 2024
Ouverture des plis, examen des candidatures et des justificatifs	Aout 2024
Analyse des offres, demandes de précisions éventuelles	Septembre 2024
Classement des offres et attribution du contrat	Octobre 2024
Information des candidats non retenus	Octobre 2024
Signature et notification du contrat	Octobre 2024
Démarrage des prestations	30 octobre 2024

- **Modalités de retrait du dossier de consultation :**

Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/.

- **Dossier de consultation :**

Le dossier de consultation contient les documents suivants :

- Règlement de la consultation (RC)
- Programme Technique (PTD hors fiches espaces)
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- Acte d'engagement (AE)
- Annexe financière à l'acte d'engagement : Tableau de répartition des honoraires
- Support de présentation des références (format power point .
- Tableau Excel (à compléter) des références des membres du groupement
- Pièces graphiques :
  - Plans des niveaux, façades et coupes (format PDF) - ATGT géomètre
  - Plan topographique et réseaux (format PDF) - ATGTgéometre
- Rapports et diagnostics :
  - Diagnostic Accessibilité aux personnes handicapés - *ERP / EGC BATIMENT /2015*
  - Diagnostic de performance énergétique améliorée - *ALTÉRÉA*
  - Guide Santé Bâtiment - *Ville d'Evry Courcouronnes*
  - Diagnostic pollution des sols - *ISROG Géotechnique*
  - Etude géotechnique G1 - *ISROG Géotechnique*
  - Rapport audit énergétique v2 - *Azur stratégies solutions*
  - Rapport sondage des parois - *Osculpt BTP*
  - Rapport audit électrique - *Azur stratégies solutions*
  - Rapport audit plomberie - *Azur stratégies solutions*

L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres (initiale ou modifiée) des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

- **Visite des lieux ou consultation sur place de documents :**

Aucune visite obligatoire n'est imposée car toutes les informations nécessaires figurent dans le DCE.

- **Délai de validité des offres :**

Le délai de validité des offres est de 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

- **Communication et échanges d'informations par voie électronique :**

Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info/.

3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS

- **Réponse et groupement :**

Un même opérateur économique ne peut pas répondre en qualité de membre de plusieurs groupements et être mandataire de plus d'un groupement.

En application de l'article R2142-23, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Le candidat avec la compétence architecte sera obligatoirement le mandataire du groupement.

Les Bureaux d'études ne peuvent faire partie que d'un seul groupement, sauf Acoustique, Paysagiste et Cuisiniste.
Les BET acoustique, paysagiste et cuisiniste ne peuvent faire partie que de 3 groupements (maximum).

- **Compétences exigées :**

Le candidat réunira impérativement les compétences suivantes ou s'accompagnera des compétences :

- Architecte (mandataire)
- Structure (STR)
- Voirie et réseaux divers (VRD-
- Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie (CVC-PB)
- Thermique
- Electricité courant fort et courant faible, et SSI
- Economie de la construction
- Environnement (gestion de l'eau, STD, énergies renouvelables)
- Acoustique
- Paysagiste
- OPC
- Cuisiniste

Étant précisé en cas de groupement que l'un des membres peut réunir plusieurs compétences.

En cas d'attribution du contrat à un groupement, l'acheteur se réserve la possibilité d'imposer la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

- **Variantes :**

Les **variantes à l'initiative des candidats** ne sont pas autorisées.

- **Contenu des plis et conditions de participation :**

A l'appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants :

Situation juridique	
Pouvoir	*Fournir le pouvoir nommant la personne dument habilitée à engager juridiquement la société.*
Autres justificatifs	
Chiffre d'affaires	*Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles*
Déclaration du candidat (DC2)	*Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf)*
Déclaration sur l'honneur (R2143-3 CCP)	*Déclaration sur l'honneur, prévue à l'article R2143-3 du code de la commande publique, dûment datée, paraphée et signée avec le nom, la qualité du signataire et le cachet de la société attestant que le candidat n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail.*
Lettre de candidature (DC1)	*Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)*
Moyens humains	*Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années*
Moyens techniques	*Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature*
Procédures collectives	*Copie ou jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire*
Qualifications professionnelles	*Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)*
Références services	*Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique*

Présentation des documents : le candidat devra présenter ces documents soit dans des fichiers distincts (exemple : DC1.pdf, DC2.pdf), soit dans un même document (exemple : candidature.pdf) avec un sommaire et les numéros de page détaillant le contenu du document.

Le candidat peut remettre un document unique de marché européen (DUME) rédigé en français en lieu et place des documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à répondre aux marchés publics, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur peut obtenir par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre :
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.

L'offre des candidats est composée des documents suivants :

Acte d'engagement	*Acte d'engagement*
Annexe financière avec le tableau des honoraires	*Décomposition des honoraires par co-traitants, sous-traitants déclarés, par mission par rapport à l'estimation prévisionnelle des travaux et de la rémunération proposée*
Note d'intention 2 pages A4 portrait (maximum)	Le candidat développera dans la note d'intention son approche du projet sur les thématiques suivantes à minima : - la perception des contraintes de l'opération, les intentions architecturales et paysagères - l'approche du candidat sur les exigences environnementales et sanitaires, l'approche sur les objectifs de rénovation énergétique - l'approche du candidat sur la gestion de chantier en site occupé.
Note méthodologique	*Selon les indications du sous-critères du critère Valeur technique* *A - Note sur l'organisation générale au sein de l'équipe : répartitions des tâches en phase conception et en phase exécution y compris sur les missions complémentaires, organigramme, CV des personnes dédiées pour l'exécution des prestations. La note (hors CV) sur 2 pages A4 (hors CV)* *B - Pour l'ensemble des co-traitants ou sous-traitants : tableau Excel joint et complété avec 4 références d'équipements scolaires ou équivalent avec rénovation énergétique ou thermique (informations sur les montants, le type de missions, surfaces, les maitres d'ouvrages, etc.) de taille et complexité comparable.* *Les opérations pour lesquelles le candidat n'a réalisé qu'une étude de faisabilité, une étude de programmation, une esquisse, un concours ne seront pas prises en compte.* *C - 3 références architectes mandataires de moins de 5 ans en équipements scolaire, périscolaires (ou équivalent) et rénovation énergétique. (Support type joint)* *1 référence pour le paysagiste de moins de 5 ans : cour d'équipement scolaire végétalisée (support type joint)* *Références communes au sein du groupement (support type joint)*
Calendrier prévisionnel	*Planning prévisionnel indiquant : les phases de conception et délais de validation du MO, phase de consultation des entreprises, délai d'autorisation administrative (PC le cas échéant), les délais d'exécution des travaux (par phases le cas échéant) intégrant des périodes de déménagement / emménagements, d'installations de modulaires.*

- **Modalités de remise des offres :**

Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de **manière électronique** sur le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/.

Il est précisé que les candidats ont la possibilité de remettre une copie de sauvegarde au format papier ou au format physique électronique (clé USB ou CD-ROM) :

– Sur place contre récépissé à l'adresse suivante :

Commune d'EVRY-COURCOURONNES
Centre Technique Municipal de Courcouronnes

Service Commande publique
22 rue Jean Mermoz
91000 EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01 60 91 61 73 ou 01 64 97 40 01

Il convient de contacter le service commande publique pour la prise d'un rendez-vous (numéros de téléphone susvisés) avant votre arrivée. **Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.**

– Par voie postale, à l'adresse suivante :

Commune d'EVRY-COURCOURONNES,
Hôtel de Ville
Service Commande publique
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
91000 EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01 69 36 66 07 ou 01 64 97 40 01

Comportant la mention suivante : « Marché n° 20224-78 - Maitrise d'œuvre pour la Rénovation énergétique et extension du Groupe scolaire Nicolas Jacques Conté – NE PAS OUVRIR »

L'enveloppe devra contenir les justificatifs de candidature visés à l'article R2143 3 du Code de la commande publique, et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments relatifs à l'offre.

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne seront pas ouverts. Les offres transmises uniquement en tant que copie de sauvegarde (sans transmission dématérialisée sur la plateforme susvisée) seront déclarées irrégulières. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessous ne seront pas retenus. Ils devront parvenir avant la date indiquée en page de garde du présent règlement de la consultation.

Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.

Les propositions n'ont pas à être remises signées par les candidats. Le contrat sera signé par le seul attributaire de manière électronique.

Le candidat doit disposer d'un certificat valide et conforme aux exigences du règlement de l'Union européenne « eIDAS » du 23 juillet 2014 (n°910/2014/UE), délivré par l'un des organismes agréés par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). A défaut de certificat, les candidats sont invités à se rapprocher d'un organisme agréé avant de procéder à la commande. Le délai de commande d'un certificat pouvant prendre entre 8 et 15 jours, il est fortement recommandé d'anticiper cette opération. Le certificat doit être détenu par une personne ayant la capacité d'engager le candidat dans le cadre de la présente consultation.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique, le candidat est informé qu'il peut utiliser l'outil de signature électronique de son choix, comme celui mis à disposition par le profil d'acheteur, et signer les documents au format XAdES, CAdES ou PAdES. Pour des raisons d'interopérabilité, le format PAdES est recommandé.

4. JUGEMENT DES PROPOSITIONS

- **Recevabilité des candidatures :**

Les candidatures doivent répondre aux garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes par rapport à l'objet du marché et aux compétences exigées.

- **Critères de jugement des offres :**

Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

Critère et pondération	Descriptif
1. Valeur technique (60 %)	Apprécié sur la base du sous-critères suivants
Méthodologie organisationnelle pour chaque élément de mission et l'adéquation de l'équipe dédiée à la réalisation des prestations : expérience professionnelle des intervenants, complémentarité des profils sur 20 %	Selon note méthodologique Expériences communes et individuelles sur des marchés similaires en particulier
Compréhension des problématiques, des contraintes et des enjeux de l'opération et intentions du candidat sur 15 %	*Selon la restitution dans la note d'intention*
Compréhension des enjeux environnementaux et sanitaires (*et notamment en fonction du guide santé bâtiment de la Ville d'Evry-Courcouronnes*) du projet et intentions du candidat sur 15%	*Selon la restitution dans la note d'intention*
Respect du Planning prévisionnel sur 10%	Selon le calendrier prévisionnel prévu au marché et le planning du candidat
2. Prix (40 %)	Formule : Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation

Modalités de calcul des notes :
Les sous-critères sont notés : **Sur la pondération**.
Les critères sont notés : **Sur 100**, la note pondérée est obtenue par multiplication du pourcentage de pondération.
La note totale est notée : **Sur 100**.

Grille d'appréciation du critère de la valeur technique

Note sur 10	Note sur 15	Note sur 20	Appréciation	Justification
0	0	0		Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé
2	3	4	Insuffisant	Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes
4	6	8	Partiellement insuffisant	Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes
6	9	12	Suffisant	Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats
8	12	16	Bon et avantageux	Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification
10	15	20	Très intéressant	Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification

Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants :	
Offre hors délai	Lorsque le pli est reçu par l'acheteur après la date et l'heure limite fixées dans la consultation.
Offre anormalement basse	Le prix est manifestement sous-évalué, de nature à compromettre la bonne exécution du contrat, et le fournisseur n'apporte pas de justification du prix après demande de l'acheteur, notamment au regard du mode de fabrication, de la solution technique, de l'originalité, de la réglementation applicable ou d'une aide d'Etat.
Offre inappropriée	L'offre est sans rapport avec les besoins ou exigences exprimés par l'acheteur.
Offre irrégulière	L'offre ne respecte pas les exigences formulées pour la consultation, est incomplète ou méconnaît la législation applicable en matière sociale ou environnementale, malgré une éventuelle demande de régularisation par l'acheteur.
Offre inacceptable	Le prix excède les crédits budgétaires alloués par l'acheteur au contrat.

- **Régularisation des offres :**

L'acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats ayant remis une offre irrégulière de régulariser leur proposition, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. Les justificatifs non substantiels manquants devront alors être fournis dans le délai fixé par l'acheteur à défaut de quoi l'offre du candidat sera définitivement rejetée. Cette régularisation ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir leur demande au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des plis leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur **https://www.marches-publics.info/**. La réponse est adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sous réserve d'avoir indiqué un courriel valide. En cas d'empêchement, écrire à : marches-publics@mairie-evry.fr

- **Voies et délais de recours**

Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.

Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à :

56, Avenue de Saint Cloud
Versailles
78011 Versailles
Téléphone : 01 39 20 54 00
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Télécopie : 01 39 20 54 87
Site internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation :

L'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques notamment en matière industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Communication aux tiers : Les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs précédemment rappelés.

Droits d'accès, de rectification, de suppression : Conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement de consultation, le cas échéant l'acheteur mandataire du groupement, puis, si nécessaire, auprès du délégué de la protection des données désigné comme tel par l'acheteur : Monsieur Beka Josée ZOBO (beka.zobo@evrycourcouronnes.fr) ou enfin, directement auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au même titre et conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la commande publique.

Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
Formulaires candidats (DAJ)
Médiateur des entreprises
CCAG Maîtrise d'œuvre du 30 mars 2021